

1522208-35.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... ALEIXO DA SILVA FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, e no artigo 311, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 89-91), no dia no dia 13 de setembro de 2019, por volta de 9h40min, na rua das Andorinhas, altura do nº 51, Jardim Helena, nesta comarca, adulterou sinal identificativo de veículo automotor e porque, em momento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522208-35.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522208-35.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2268334/2019 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 7403212 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 3211/19/222 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 2268334 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 3211/19/222 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 2268334 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 3211/19/222 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERNESTO ALEIXO DA SILVA FILHO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

ERNESTO ALEIXO DA SILVA FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, e no artigo 311, ambos do Código Penal, porque, segundo a

denúncia (fls. 89-91), no dia no dia 13 de setembro de 2019, por volta de 9h40min, na rua das Andorinhas, altura do nº 51, Jardim Helena, nesta comarca, adulterou sinal identificativo de veículo automotor e porque, em momento anterior, mas nesta comarca, adquiriu veículo automotor proveniente de crime patrimonial anterior. De acordo com a inicial acusatória, o agente adquiriu o veículo VW/Kombi, branca, placas CFQ-6174/SP que foi inserida para ocultar o veículo VW/Kombi, placas BRD-1346/SP, produto de crime de furto ocorrido em 5 de setembro de 2019 figurando como vítima, Cláudio de Moura, conforme registro 18655/2019 da própria PM em área pertencente ao 3º, DP de Osasco. Além disso, o automóvel em questão possuía numeração irregular de chassi com desalinhamento da numeração e sinais de remarcação, assim como lacre da placa traseira rompido pelo próprio agente, uma vez que não é crível tenha recebido o veículo desta maneira, com placa dianteira artesanal, fora de padrão, com numeração parcial do vidro traseiro da cabine que não condizia com a placa inserida pelo agente para burlar a fiscalização e tornar clandestina a origem do veículo apreendido.

Consta da denúncia ter sido constatado ante a quantidade de irregularidades no veículo em relação aos seus sinais identificadores, muito deles observados a 'olhos nus' (numeração do vidro apagada e lacre da placa traseira rompido entre outras), ter sido o próprio agente, que conduzia o veículo VW/Kombi, o autor destas irregularidades com o fim de ocultar o veículo receptado.

O acusado foi preso em flagrante e, por ocasião da análise judicial de sua regularidade, o flagrante foi homologado e, no mesmo ato, a prisão foi convertida em preventiva.

A denúncia foi recebida à fls. 93.

Após regular citação do acusado, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, às fls. 193-196.

Por decisão de fls. 201-202, o recebimento da denúncia foi mantido, sendo que na mesma decisão foi revogada a prisão preventiva do acusado.

Durante a instrução processual, foi colhido o relato da vítima da subtração do veículo automotor Cláudio de Moura, bem como foram ouvidas as testemunhas Policiais Militares Gabriel Barboza de Souza Silva e Carlos Erivelto dos Santos da Cruz, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em alegações finais.

O Ministério Público postulou a condenação do acusado em razão da prática do delito de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nos termos da denúncia. Pede, ainda, o reconhecimento da reincidência e de antecedente criminal negativo. Pede a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena.

A defesa, de seu lado, postulou a absolvição do acusado em relação ao delito de adulteração de sinal identificador do veículo automotor, por insuficiência de provas de que tenha sido ele quem promoveu a adulteração do veículo. Também, com relação ao crime de receptação, assinala a ausência de prova suficiente de autoria para a condenação, por ausência de demonstração do elemento subjetivo do tipo penal. Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena e, ante o tempo de prisão cautelar, pede a detração penal e a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena. Pede a substituição da pena por restritiva de direitos e a aplicação da regra do concurso formal de crimes.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da análise atenta do feito, evidencia-se a procedência parcial do pedido formulado na peça inicial acusatória, sendo o caso de absolvição do acusado da prática do crime definido no artigo 311, do Código Penal, por não vislumbrar prova suficiente para a condenação quanto a este delito, condenando-o em razão da prática da receptação de veículo automotor, porquanto bem demonstrado nos autos a materialidade deste crime (em verdade, está comprovada a materialidade dos dois delitos da imputação inicial) e a respectiva autoria, que não foi afastada no curso

da instrução do feito.

Verifique-se que a materialidade dos crimes está bem demonstrada nos autos, sobretudo a partir do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1-2), do Boletim de Ocorrência (fls. 3-7), do Auto de Exibição e Apreensão do automóvel receptado e adulterado (fls. 11-12), do termo de avaliação de fls. 23-24, do Laudo Pericial de exame do veículo automotor (fls. 172-180), bem como pela prova oral colhida. Não há dúvidas de que o veículo automotor que era conduzido pelo réu era produto de crime anterior e que este veículo estava com seus sinais identificadores adulterados.

A autoria do crime de receptação também ficou bem demonstrada pelo acervo probatório reunido nos autos, não havendo, porém, prova suficiente de que a adulteração dos sinais tenha sido promovida pelo acusado.

Ao ser ouvido em juízo, o proprietário do automóvel Cláudio de Moura confirmou que seu carro foi furtado na porta de sua casa. O carro foi recuperado, tendo lhe sido entregue, liberado pela polícia. No entanto, o carro com numeração de motor e chassi adulterado.

O Policial Militar Gabriel Barbosa de Souza Silva relatou, em suma, que estava em patrulhamento e avistou uma Kombi com um indivíduo próximo a ela. Quando ele viu a equipe policial, procurou se afastar, de modo que decidiram abordá-lo. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado. O acusado disse que havia comprado o carro na "feira do rolo", por cinco mil reais, e que não sabia quem era o antigo proprietário. Os policiais perceberam que a numeração do motor e de outros pontos havia sido suprimida. Embaixo do banco, a numeração estava lançada e verificaram que a procedência do veículo era irregular. Conduziram o acusado à Delegacia de Polícia.

No mesmo sentido o relato do Policial Militar Carlos Erivelto dos Santos da Cruz, a afirmar, em síntese, que fazia patrulhamento e viu o veículo Kombi estacionado em frente a uma residência e um rapaz próximo ao veículo. Ao ser indagado, esse rapaz disse que o veículo era dele e apresentou um papel com algumas pesquisas do veículo. Ele não apresentou nenhum outro documento. Pediu para verificar o carro e o acusado autorizou. Havia sinais identificadores adulterados e lacre rompido. Apenas no vidro de trás havia parte do sinal de identificação, que não coincidia com o emplacamento do veículo. Depois, localizaram outro sinal de identificação e constatou-se tratar-se de veículo objeto de furto anterior.

Ao ser interrogado, o acusado, em breve suma, negou a prática delitiva, ressaltando ter adquirido o veículo do modo em que se encontrava quando apreendido pela polícia, é dizer, negando ter empreendido qualquer adulteração de sinais identificadores. Ainda, assinalou que não tinha nenhum conhecimento da origem ilícita do bem e que não suspeitou dessa ilicitude possível.

Ocorre que, diante dos depoimentos das testemunhas policiais e demais elementos de prova, a versão apresentada pelo réu no sentido de que não sabia que o automóvel era produto de crime anterior restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Com efeito, nenhum elemento foi colacionado a fim de que se demonstrasse a sua versão. Consoante o que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Na lição de Julio Fabbrini Mirabete, em Processo Penal, Editora Atlas, 18ª ed. 2007, pág. 258:

"Ônus da prova ('onus probandi') é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal".

Ainda, verifique-se o seguinte julgado extraído do Código Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, Editora Atlas, 2ª edição: TACRSP:

"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (RT 746/629).

O tipo penal previsto no artigo 180 do Código Penal traz cinco núcleos verbais,

sendo um deles a conduta de adquirir coisa que sabe ser produto de crime. Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas assim como as demais, ressaltando, ainda, que não foi apresentada pela ilustre Defesa nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido, colha-se excerto de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286-7).

Diante do conjunto probatório colhido nos autos, inafastável a presença do elemento subjetivo do tipo. Nos presentes autos, pois, não sobreveio prova idônea apta a infirmar o conhecimento da origem ilícita do bem receptado, tornando inequívoca a presença do dolo.

De outro lado, com relação à eventual prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não há prova de participação do acusado nesta conduta, não havendo absolutamente nenhum laivo indicativo de que tenha sido ele a pessoa que promoveu as alterações anotadas, sendo possível admitir que tenha comprado o carro já nestas condições.

Com isto, ausente prova de que tenha participado da adulteração, não sendo irrazoável supor que tenha comprado o carro já adulterado, não há como proceder a sua condenação quanto a este delito.

Confirmada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo à fixação da pena, atento ao critério trifásico estabelecido no artigo 68, do Código Penal.

Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, não se vislumbra nenhum fator que justifique a exasperação da pena-base, de tal maneira que fica estabelecida no mínimo legal, de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa fixado no mínimo legal, por ausência de indicativo de potencial econômico do acusado de custeio de valor superior.

Impende anotar que, com o devido respeito ao entendimento da I. Promotora de Justiça, que, de fato, conta com apoio em jurisprudência no mesmo rumo, entendo não ser possível colher condenação cujo trânsito em julgado ocorreu após os fatos sob apuração para fins de reconhecimento de antecedente criminal negativo, de maus antecedentes.

Isto porque, em meu sentir, não seria justo e nem equânime que a velocidade desta ação penal seja determinante para o incremento da pena-base, não me parecendo adequado que se colha como fator de majoração algo que, caso a ação penal se desenvolvesse de modo mais célere, não teria incidência.

É que aqui, a demora permitiu que em outra ação penal ocorresse o trânsito em julgado. Admitido que aqui houvesse celeridade no julgamento e este ocorresse antes do trânsito em julgado naquela outra ação, não haveria espaço para o reconhecimento dos maus antecedentes.

Na segunda fase de fixação da pena, atento à certidão do distribuidor criminal, de fls. 62-64, sobressai a reincidência do acusado que, ao tempo dos fatos, já registrava condenação por fato anterior devidamente transitada em julgado, na ação penal autuada sob o nº 0098248-02.2010.8.26.0050, que teve trâmite perante a 29ª Vara Criminal Central desta Capital.

A reincidência agrava a pena e, em razão disto, elevo-a em uma sexta parte, a totalizar 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pena que, à míngua de qualquer outro fator apto a altera-la, fica consolidada como definitiva.

Diante da reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena incidente, nos termos do artigo 33, § 2º e § 3º, deveria ser o semiaberto. Contudo, observo que o acusado permaneceu por longos seis meses, aproximadamente, preventivamente preso nesta ação penal, ou seja, permaneceu por quase metade do tempo de sua pena mantido em condição própria do regime fechado. Não se revela nada justo que permaneça mais um dia sequer no regime que seria aplicável, motivo pelo qual, atento ao comando

emergente do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, fixa-se o regime aberto para início de cumprimento da pena.
Diante da reincidência, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na peça inaugural da presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado ERNESTO ALEIXO DA SILVA FILHO, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada dia-multa fixado no valor mínimo legal.

Considerando que o réu foi beneficiado com a liberdade provisória, faculto o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº. 11.608/03 condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária, que fica expressamente deferida neste ato.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA